

1. 일상감사 이행실태 점검(일상감사 누락/회피)

- 가. 처분종류: 주의, 개선
- 나. 부서명: 온라인정보화팀, 인사총무팀
- 다. 대상자:
- 라. 세부내용

1) 관련근거: 「공공감사에 관한 법률」 제22조 및 같은 법 시행령 제13조, 「공공기관의 정보공개에 관한 법」, 위원회 문서관리규정, 감사업무규정, 일상감사지침

2) 감사 배경

○ 이번 감사에서는 일상감사 대상업무의 미수감 여부 등 수감의 적정성과 일상감사 제시 의견에 대한 조치의 적정성 및 일상감사 실효성 제고를 위한 시스템 개선사항 등을 중점적으로 점검하였음. 또한, 종합감사의 일환으로 다루는 한계로 인하여 금번 감사에서는 위원장 결재 문서 중 일상감사 누락 건, 일상감사 대상건수가 타 부서에 비해 현저히 적은 부서를 대상으로 검토하였음

3) 관계법규 및 판단기준

○ 「공공감사에 관한 법률」 제22조 및 같은 법 시행령 제13조에 따르면, 공공기관 감사기구의 장은 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 하여야 하고, 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 정책 등을 집행

하는 부서의 장은 주요 정책의 집행업무, 계약업무, 예산관리 업무, 그 밖에 감사기구의 장이 필요하다고 인정하는 업무의 수행에 앞서 감사기구의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 함

○ 또한, 위원회 「감사업무규정」 제4조 2항¹⁾에는 일상감사의 대상이 되는 업무 범위가 규정되어 있으며, 각 부서는 사전에 일상감사의 대상이 되는 구체적 사항에 대한 지침인 「일상감사지침」에 따라 사업 기본 계획 및 방침, 예산의 편성 및 변경, 자산의 취득 및 처분 등 일상감사의 범위에 해당하는 사안에 대하여 최종 결재권자의 결재 이전에 감사담당부서의 일상감사를 받아야 함

4) 지적 사항

○ 2020년 총 2,049건에 대해 일상감사를 시행하였으며, 이 중에서 74건을 지적하였고 32건이 시정되었다. (일상감사의견 조치비율 43.2%)

<표1> 2020년 일상감사 시행 및 조치 결과

구 분	점검건수	지적건수	시정건수
1분기	449	10	2
2분기	712	17	6
3분기	483	21	11
4분기	405	26	13
계	2,049	74	32

○ (불필요한 일상감사 의뢰) 2020년 총 2,049건의 일상감사 결재 중 국내 출장여비 정산, 소모품 구입 등 위원회 「일상감사지침」의 감사 범위에 해당하지 않음에도 불구하고 일상감사에 회부하는 사례가 발견되었음. 이와 관련, 일상감사 범위에 해당하지 않는 업무는 위원회 위임전

1) 「감사업무규정」 제4조(감사의 종류) ③ 일상감사는 감사팀이 담당하며 업무수행 과정에서 기본방침, 공사(시설·보수 등) 발주, 물품조달, 계약업무 등 주요서류에 대하여 위원장의 결재에 앞서 내용을 검토하고 의견을 첨부하는 등의 방법에 의하여 실시한다. 이 경우 위원장은 사전에 일상감사의 대상이 되는 구체적 사항에 관한 지침을 수립하여야 한다.

결 규정 제5조(전결의 책임)²⁾에 의거, 해당문서의 전결권자가 위원장에 대하여 책임을 지고 점검·시행해야 함

○ (일상감사 누락) 2020년 위원회 전체 생산문서 25,595개 중 일상감사 시행 문서는 총 2,049개임(전체 문서의 8.0%)

- 「일상감사업무지침」 제3조(일상감사의 범위)에서 정하고 있는 15종의 일상감사 대상 업무 중 ‘정관 및 규정, 지침의 제·개정에 관한 사항’, ‘위원회 심의·의결 사항’, ‘자금 운용계획에 관한 사항’ 등 대부분의 업무는 규정에 맞게 일상감사를 이행하고 있는 것으로 확인되었으나, ‘예산의 편성 및 변경에 관한 사항’, ‘자산의 취득 및 처분에 관한 사항’은 일상감사 수감을 소홀히 한 사례가 발견되었음. 특히 예산전용에 대해서는 일상감사 회부하여야 하나, 동 절차를 누락한 채 기획예산팀에 전용을 요청하고, 기획예산팀은 일상감사 회부 여부를 확인하지 않고 예산전용을 실시한 사례가 발견되어 이와 관련된 개선이 필요함

<표2> 일상감사 미수감 사례

일상감사 대상업무	관련부서	건명 및 관련문서 번호
예산의 편성 및 변경	기획예산팀	2020년도 영화발전기금 운용계획 변경 보고(1차, 자체변경) (기획예산팀-1, 2020.03.17.)
		2020년도 영화발전기금 운용계획 변경 보고(4차, 자체변경) (기획예산팀-218, 2020.08.14.)
자산의 취득 및 처분	한국영화아카데미	한국영화아카데미 제14기 장편제작연구과정 강의 TV 구매 (한국영화아카데미-666, 2020.07.03.)
		영화교육지원센터 DLP장비 램프 구매 (한국영화아카데미-1636, 2020.10.28.)

- (문서 열람제한 및 비공개 여부 오남용) 한편, 일상감사 이행실태 점검 과정에서 확인한 2020년 위원회 전체 생산문서 25,595개 중 부서 외 열람제한 대상 문서가 890건으로 해당 문서의 경우, **열람제한으로 일상감사 대상, 누락 및 회피 여부의 파악이 불가**하였음. 이와 관련, 위원회 직제규정 제15조 9항에 의거, 정보화사업 지원을 담당하는 온라인정보화팀은 2020. 9. 23. 사내 업무관리시스템인 인트라넷에 ‘그룹웨어 기안 시 보안문서 설정기능 안내’를 공지한 바 있음

위원회에서 생산된 문서의 정보공개 설정은 「공공기관의 정보공개 관한 법」 ³⁾ 에 의거하여 공개, 부분공개, 비공개 등을 설정하도록 되어있고, 위원회 「문서관리규정」 제9조(문서에 대한 표시) 1항에 의거, 행정정보 공개를 위하여 문서의 공개·비공개 여부를 그 문서의 취급란에 표시하여야 한다.	
내부 대상 문서 보안(열람범위)	외부 대상 문서 보안(공개/부분공개/비공개)
- 열람범위 ‘부서’ 설정 시: 부서(팀) 구성원만 문서 제목과 내용 확인 가능 - 열람제한 및 제한 종료일 설정 시: 결재선에 있는 사람만 내용 확인 가능. 단, 문서 제목은 모든 내부 직원이 확인 가능	- ‘공개’ 설정 시: 정보공개포털을 통해 위원장 결재건만 자동으로 원문 공개, 이외 전결건자 결재 문서는 ‘정보공개 청구신청’을 통해서만 원문 공개 - ‘부분공개’ 설정 시: 비공개 사유를 선택하고 공개를 제한할 페이지를 입력하면 부분공개 조치됨 - ‘비공개’ 설정 시: ‘정보공개청구신청’을 통해서만 원문 공개 여부 검토 가능

2) 「위임전결규정」 제5조(전결의 책임) 전결 처리한 문서에 대하여는 그 전결권자가 위원장에 대하여 책임을 진다.

- 온라인정보화팀에서 자체종합감사 목적으로 제출한 자료에 따르면, **2020년 위원회 전체 생산문서 25,595개 중 열람제한 대상 문서는 890건으로 전체 문서의 3.5%를 차지함.** 심사수당 지급, 출장 결과보고, 업무추진비 정산 등 불필요하게 열람제한이 설정된 문서의 경우, 지급대상자의 주민등록번호, 계좌번호 등 개인정보 보호를 사유로 열람 제한을 설정한 사례가 많았음.(그러나, 이는 ERP 입력 시 반영하고 기안문에는 개인정보를 기재하지 않는 등의 방법으로 사전조치 가능)
- 그러나 위원회 내부 대상 문서 보안의 경우, 열람범위와 제한 기준이 부재하여 문서 보고자 혹은 결재과정에 있는 자가 자의적 판단으로 해당 문서의 열람제한을 설정할 수 있음. 이러한 문서 열람제한의 경우, 열람범위가 위원회 전체, 부서로 구분되어 있으며 열람제한 기한을 특정하거나 혹은 영구적으로 지정할 수 있도록 되어있음
- 이와 관련, 기관 내부에서의 문서의 열람제한과 관련된 사항은 별도의 법령 등에서 정함이 없으며 기관 자율적으로 운영하고 있음. 이에 따라, 위원회의 문서 열람제한 설정은 각 문서의 생산자 혹은 결재자의 판단에 의하여 이루어지고 있어 ① 조직개편, 인사이동으로 인한 담당자 변경 시 관련문서 접근의 어려움 ② 일상감사 대상문서임에도 불구하고 문서 열람제한을 설정하여 감사 회피 우려 ③ 업무추진비, 자산 취득비 등 집행 시 예산집행의 합목적성 판단 불가 등의 우려가 있고 일부 부서의 경우 물품 구입, 업무추진비 집행 시 일상감사 지적에도

불구하고 반복적으로 문서 열람제한을 하여 오남용 사례가 있었음

- 구체적으로, 해당 문서의 열람범위를 ‘부서’로 설정할 경우, 소속 부서 구성원만 문서 제목과 내용 확인이 가능하여 타 부서 소속 직원이 해당 문서를 확인할 수 없을 뿐 아니라, 해당 문서의 지출을 담당하는 재무회계팀 지출 담당자 및 책임자가 지출의 원인행위가 되는 문서내용을 확인할 수 없어 (지출의 타당성을 판단할 수 없는 상태에서) 예산집행이 이루어질 우려가 있음. 또한, 감사 담당자 역시 해당 문서의 열람이 불가할 뿐만 아니라, 문서의 존재여부를 파악할 수 없어 해당 문서의 일상감사 대상여부에 대해서도 판단이 불가능함⁴⁾

○ 그 결과, 「공공감사에 관한 법률」 및 위원회 「일상감사지침」을 위반하였고, 행정적 낭비요인과 규정 위반 등을 사전예방함으로써 감사의 합목적성을 확보하고, 행정의 신뢰성을 제고하려는 일상감사의 목적을 저해하였음

마. 조치할 사항

- 일상감사는 사후감사로는 시정이 곤란한 위법사항의 발생, 행정적 낭비요인과 시행착오를 사전에 예방하기 위해 시행하는 제도인 만큼 그 실효성이 저해되지 않도록 전 부서의 철저한 이행관리가 이루어져야 함
- 위원장은 일상감사 대상업무임에도 불구하고 일상감사에 회부하지 않는 사례가 재발하지 않도록 「감사업무규정」을 철저히 준수하여 업무

3) 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(법률 제14839호, 2017 개정 법률). 위원회는 동 법률 제5조2(원문공개 대상기관) 5항 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공공기업 및 준정부기관에 해당함.

4) 「감사업무규정」 제4조(감사의 종류) ② 위원회 임직원인 업무수행 과정에서 생산되는 서류의 비공개 및 열람제한 여부에 상관없이 일상감사를 회피하여서는 안되며, 위원장은 비공개 및 열람제한 문서를 포함한 모든 서류에 대하여 일상감사를 수행할 수 있도록 보장하여야 한다. (2021.2.25. 개정)

를 추진하시고, 반복적으로 일상감사 대상업무를 일상감사에 회부하지
않은 관련자에게 주의를 촉구하시기 바람 <전 부서 주의>

○ 또한, 온라인정보화팀은 「감사업무규정」 제4조(감사의 종류), 제7조(감
사자료의 제출요구 등)에 의거, 비공개 및 열람제한 문서를 포함한 모
든 서류에 대하여 일상감사를 수행할 수 있도록 보장하여야 하는 바,
관련 시스템을 개선하시기 바람 <개선>

○ 인사총무팀 기록물 관리 담당은 온라인정보화팀과 협조하여 문서의 열
람범위와 제한 설정에 대한 구체적인 기준을 마련하기 바람 <개선>

○ 감사팀은 「공공감사에 관한 법률」, 감사원 「공공감사기준」을 준수
하여 일상감사 지적사항 조치결과를 철저히 관리하시기 바람 <개
선>

- 관련부서

소속	직위(급)	성명	처분요구
부서명	전 부서	본부장/팀장	부서 주의
정책사업본부 온라인정보화팀	사무직4급(팀장)	○○○	개선
기획운영본부 인사총무팀	사무직4급(팀장)	○○○	개선
감사팀	사무직3급(팀장)	○○○	개선